

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 18-QĐCS-MP
		Ngày ban hành: 14/02/2022
	Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn	Lần ban hành: 02/01
		Trang: 1

I. MỤC ĐÍCH

Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại (sau đây gọi tắt là “**Chính Sách**”) trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn được ban hành bởi Công ty TNHH Ti Ki bao gồm các quy định, chính sách liên quan đến việc quản lý chương trình khuyến mại của nhà bán hàng khi hợp tác kinh doanh trên SGD TMĐT Tiki.vn.

II. PHẠM VI VÀ HIỆU LỰC

Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán Hàng.

Thời gian có hiệu lực: 14/02/2022

III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Chính sách hoạt động SGD TMĐT Tiki.vn	01-QĐCS-MP
Chính sách phí & biểu phí chiết khấu	02-QĐCS-MP
Chính sách hoạt động các mô hình hợp tác tại Ti Ki	03-QĐCS-MP

IV. NỘI DUNG

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI TRÊN SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIKI.VN

1. Quy định chung

1.1 Định nghĩa:

Công ty TNHH Ti Ki (“ Ti Ki ”)	:	là chủ sở hữu hợp pháp của Sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn.
Sàn giao dịch thương mại điện tử Tiki.vn (“ SGD TMĐT Tiki.vn ” hoặc “ Sàn ”)	:	là website thương mại điện tử cho phép Nhà Bán Hàng thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
Nhà Bán Hàng	:	Là thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên SGD TMĐT Tiki.vn
Khách Hàng	:	Là tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn
Dịch vụ thương mại điện tử	:	Là các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn khởi tạo, duy trì gian hàng, giao hàng, lưu trữ, xử lý đơn hàng,... được cung cấp bởi Ti Ki

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 18-QĐCS-MP
		Ngày ban hành: 14/02/2022
	Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn	Lần ban hành: 02/01
		Trang: 2

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại	:	Là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán Hàng sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.
Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại	:	Là hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán Hàng dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền của Khách Hàng. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp bởi Nhà Bán Hàng hoặc hàng hóa, dịch vụ khác.

1.2 Mục đích:

- Chính Sách này áp dụng đối với Nhà Bán Hàng đã tạo lập gian hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn, tự thực hiện chương trình khuyến mại đối với hàng hóa do mình cung cấp trên Sàn nhằm xúc tiến bán hàng, cung ứng dịch vụ.
- Nhà Bán Hàng khi thực hiện chương trình khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình theo quy định của pháp luật có liên quan và cam kết thực hiện đúng những nội dung quy định tại Chính Sách.

1.3 Quyền và nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng khi thực hiện chương trình khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn

- Tuân thủ Luật Thương Mại hiện hành, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/05/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về chương trình khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Khách Hàng và Tí Ki về chương trình khuyến mại.
- Thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật khi thực hiện khuyến mại, bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục hành chính thông báo, đăng ký và các thủ tục khác có liên quan (nếu cần thiết).
- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, hình ảnh của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại khi sử dụng dịch vụ thương mại điện tử của Tí Ki và tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ do Nhà Bán Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin mô tả về hàng hóa, dịch vụ, giá, chương trình khuyến mại, chính sách sau bán hàng.
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thực hiện chương trình khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn.
- Đảm bảo hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn là hàng hóa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có xuất xứ hợp pháp theo quy định pháp luật và được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.
- Không được khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hóa, dịch vụ để lừa dối Khách Hàng.
- Không được khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng, làm phương hại đến môi trường, sức khỏe con người và lợi ích cộng đồng khác.
- Không được thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định của Chính phủ.

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 18-QĐCS-MP
	Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn	Ngày ban hành: 14/02/2022 Lần ban hành: 02/01 Trang: 3

- Bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho Khách Hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại.
- Bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp bởi Ti Ki và thông tin cá nhân của Khách Hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.
- Quản lý và bảo mật thông tin tài khoản của Nhà Bán Hàng được cung cấp bởi Ti Ki khi tham gia hoạt động khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn.
- Đảm bảo tính chính xác, trung thực, miễn trừ cho Ti Ki mọi trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm pháp lý, các khoản phạt, lệ phí theo quy định của pháp luật đối với thông tin về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được cung cấp trên SGD TMĐT Tiki.vn và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ti Ki đối với mọi thiệt hại phát sinh từ hành vi cung cấp thông tin không chính xác, trung thực liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
- Thông báo công khai thông tin khi thực hiện khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn theo quy định tại Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Phối hợp với Ti Ki trong quá trình giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của Khách Hàng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
- Chịu trách nhiệm với mọi chi phí, rủi ro, thiệt hại phát sinh liên quan đến hàng hóa được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong quá trình lưu kho, vận chuyển.

1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ti Ki:

- Được quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng thực hiện khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn cung cấp thông tin về hoạt động khuyến mại.
- Được quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà Bán Hàng thực hiện khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn được thực hiện chính xác, đầy đủ và hợp lệ.
- Được quyền áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi khuyến mại vi phạm pháp luật của Nhà Bán Hàng.

2. Chính sách khuyến mại

2.1 Điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại:

Nhà Bán Hàng phải đảm bảo hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn đáp ứng các điều kiện sau:

- Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ.
- Không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng theo quy định pháp luật.
- Cung cấp các giấy tờ chứng minh đối với hàng hóa kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật.
- Đảm bảo hạn sử dụng tuân theo chính sách nhập kho Ti Ki.
- Không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật cạnh tranh và các quy định khác.
- Không phải là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, bị hư hỏng, lỗi.
- Đảm bảo bao bì, đóng gói phù hợp tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 18-QDCS-MP
		Ngày ban hành: 14/02/2022
	Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn	Lần ban hành: 02/01
		Trang: 4

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với hàng hóa theo quy định pháp luật.

2.2 Hàng hóa, dịch vụ không được khuyến mại, không được dùng để khuyến mại:

a) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, **không bao gồm**:

- Rượu;
- Xổ số;
- Thuốc lá;
- Sữa thay thế sữa mẹ;
- Thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc);
- Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập;
- Dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;
- Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, **không bao gồm**:

- Rượu;
- Xổ số;
- Thuốc lá;
- Thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc);
- Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

c) Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, **trừ** các trường hợp khuyến mại sau:

- ✚ Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
- ✚ Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);
- ✚ Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

2.3 Các hình thức khuyến mại được phép thực hiện trên SGD TMĐT Tiki.vn:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
- Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá).
- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.
- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương).

	QUY ĐỊNH	Mã hiệu: 18-QĐCS-MP
		Ngày ban hành: 14/02/2022
	Chính sách quản lý hoạt động khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn	Lần ban hành: 02/01
		Trang: 5

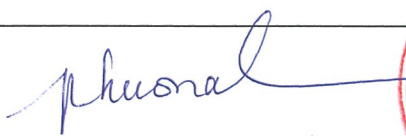
- f) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi).
- g) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ Khách Hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
- h) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

2.4 Hồ sơ cần cung cấp khi thực hiện hoạt động khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn

- Ngoài các tài liệu cần cung cấp đã được liệt kê tại Chính sách số 04-QĐCS-MP Danh mục yêu cầu về hồ sơ pháp lý Nhà Bán Hàng và hàng hóa, Nhà Bán Hàng khi thực hiện chương trình khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn còn phải cung cấp một trong số các giấy tờ sau:
 - 2.4.1 Đối với hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2.3.(a), Mục 2.3.(b), Mục 2.3.(c), Mục 2.3.(d), Mục 2.3.(e), Mục 2.3. (g) và Mục 2.3.(i): Nhà Bán Hàng cần cung cấp **Hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại** đã được gửi đến Sở Công thương khi Tiki yêu cầu.
 - 2.4.2 Đối với hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2.3.(f): Chậm nhất trước ngày diễn ra chương trình khuyến mại trên SGD TMĐT Tiki.vn, Nhà Bán Hàng cần cung cấp cho Tiki **Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại** của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Tiki không yêu cầu Nhà Bán Hàng cung cấp Hồ sơ thông báo khuyến mại tại khoản 2.4.1 khi thuộc các trường hợp dưới đây nhưng Nhà Bán Hàng phải có trách nhiệm tuân thủ tất cả các quy định khuyến mại liên quan:
 - Thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Mục 2.3.(a), Mục 2.3.(b), Mục 2.3.(c), Mục 2.3.(d), Mục 2.3.(e), Mục 2.3. (g) và Mục 2.3 (h) mà tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng; **hoặc**
 - Chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua (trên) sàn giao dịch thương mại điện tử.

2.5 Quy định khác

Các Nhà Bán Hàng khi mở gian hàng trên Tiki sẽ mặc nhiên chấp thuận tham gia các chương trình khuyến mại do Tiki tổ chức thực hiện bằng chi phí của Công ty TNHH Tiki.

Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
BỘ PHẬN QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH	PHÒNG PHÁP CHẾ	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH
		
NGUYỄN TRẦN Ý NHI	NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG	VŨ THỊ NHẬT LINH

